



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

Ley Número 9 /2025, de fecha 9 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2026.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026 se han elaborado dentro del marco de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, así como de la Ley de Finanzas Públicas, donde se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley se realizarán en un marco de estabilidad presupuestaria.

El presupuesto de 2026, el tercero de la actual legislatura, se presenta marcado por un contexto de elevada incertidumbre y de urgencia transformadora asociado a las consecuencias económicas y sociales del conflicto bélico en Ucrania y la guerra en Gaza, con especial incidencia en los precios de los combustibles, en las materias primas y en los alimentos. La falta de dinamismo de los intercambios a nivel global, junto con la persistencia de significativas incertidumbres geopolíticas, están tensionando los mercados y podrían afectar a las cadenas de suministro y a los intercambios comerciales. En este entorno tan complejo cobra renovada importancia una vez más el papel del Gobierno a la hora de elaborar unas cuentas públicas que contribuyan tanto a facilitar una red de apoyo a la población como a la transformación progresiva del modelo productivo encaminado hacia una economía más diversificada, eficiente y climáticamente neutra.

En este contexto, los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2026 se han elaborado con un criterio de prudencia, considerando la senda prevista a medio plazo de la producción de los hidrocarburos y la evolución de los precios internacionales y de las medidas de sostenibilidad de las finanzas públicas. Con un objetivo de trabajar por la inclusión social, mejorando la afectación de recursos hacia los sectores sociales, con una fiscalidad más flexible y selectiva, invirtiendo en los programas de impacto social, impulsando programas de financiación a pymes, y garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal.



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

A pesar de la vuelta a la nueva normalidad de la actividad económica, hay que tener presente que el entorno de incertidumbre persiste, no se han recuperado los niveles de producción pre-Covid-19 en muchos sectores. Si bien se ha atenuado en lo que respecta a la crisis sanitaria, persisten los riesgos inherentes a la estructura de la economía ecuatoguineana que es altamente importador, lo que le hace vulnerable a los mismos riesgos del pasado año que afectaban a la oferta, derivados del incremento de los precios de las materias primas y de la ruptura en las cadenas de suministro globales, que han desembocado en importantes presiones inflacionistas.

Ante esta situación, el pasado mes de junio el Gobierno acordó con el FMI un paquete de reformas estructurales urgentes en el marco de Memorando de Políticas Económicas y Financieras y adoptó una hoja de ruta para la implementación del Decreto 9/2024, de 7 de febrero, por el que se adoptan medidas económicas, financieras y de reactivación económicas para la sostenibilidad de las finanzas públicas en Guinea Ecuatorial entre 2024-2028.

La recuperación de los agregados macroeconómicos sigue condicionada a la realización de importantes reformas estructurales en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas y la mejora del clima de negocios. Con estos presupuestos se pretende: **(1)** fomentar la diversificación económica mediante políticas estructurales adicionales para mejorar el entorno empresarial y seguir reduciendo las vulnerabilidades de gobernanza, con el fin de incentivar la inversión privada y generar un crecimiento más sólido de los sectores no relacionados con los hidrocarburos; **(2)** garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo en vista de unos ingresos de hidrocarburos estructuralmente más bajos; **(3)** restaurar la solidez de nuestro sector bancario para que pueda apoyar plenamente la actividad del sector privado en la economía, y **(4)** seguir mejorando los indicadores del desarrollo social.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2026 continúan con el proceso iniciado en los Presupuestos del año 2024 incorporando los resultados de los procesos de revisión y evaluación del gasto público en el ciclo presupuestario.

II

Según las últimas estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE), la actividad económica nacional registraría un crecimiento del PIB de -1,6% en 2025, es decir, unos 5,4 puntos porcentuales por debajo de las estimaciones realizadas a principios del año (5,9%), como consecuencia de la revisión a la baja en la previsión de producción de los hidrocarburos para el conjunto del año y a la caída del gasto de inversión pública proyectada para este año, en comparación con el año 2023. Para 2026, se proyecta una ligera estabilidad en la actividad económica (+0,2%), motivada principalmente por la disminución en la producción de hidrocarburos y la caída en proyección del gasto de inversión proyectadas para ese periodo.



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

Según las previsiones del FMI, se proyecta un crecimiento mundial de 3,0% para 2026. Se estima un precio conservador para el crudo ecuatoguineano de **60,1 dólares USA/barril**, a pesar de que las previsiones para 2026 apuntan a un precio promedio internacional de 63,3 dólares USA/barril. El precio de los derivados se estima en 1,34 dólares para el LNG medido en millones de BTU, 271,0 dólares la tonelada métrica de Metanol, 34 dólares el barril de propano y 72 dólares el barril de butano.

En este contexto, **el Gobierno ha fijado el límite del gasto para 2026 en 1,3 billones de Francos CFA**, el crecimiento de la deuda pública en 0,5 puntos porcentuales del PIB, y la reducción del balance primario no petrolero en 3,4 puntos porcentuales del PIB no petrolero respecto del año pasado, por el estancamiento de los ingresos no petroleros.

III

En el ámbito de medidas fiscales, la Ley de Presupuestos incorpora medidas que inciden en las principales figuras de la Ley de Tasas, para mejorar la financiación del presupuesto, con la introducción de nuevas tasas o la revisión de algunas de ellas.

Y con el persistente aumento de los precios internacionales de productos importados, así como su incidencia en el nivel general de precios, incidiendo negativamente en el nivel y la calidad de vida de los ciudadanos ecuatoguineanos, se establecen medidas fiscales transitorias aplicables a la importación de ciertos bienes y productos de primera necesidad para luchar contra la carestía de vida en la República de Guinea Ecuatorial.

IV

La realización de estas previsiones y el logro de estos objetivos contribuirán de manera significativa a respetar el objetivo de estabilidad presupuestaria y la implementación del programa de desarrollo económico y social en su fase de diversificación económica y a la mejora en las condiciones socioeconómicas de la población, enfatizando la necesidad de sentar las bases para un crecimiento económico inclusivo que fortalezca la capacidad de generación de empleo.

En su virtud, a propuesta del Gobierno y debidamente aprobado por la Cámara de los Diputados y del Senado, en su Segundo Período Ordinario de Sesiones, celebrado en Bata en el año 2025 y de conformidad con lo establecido en el Artículo 40 de la Ley Fundamental del Estado, Sanciono y Promulgo la presente:

LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2026.



REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

TÍTULO I DE LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

CAPÍTULO I: DE LA APROBACIÓN DE GASTOS E INGRESOS

Artículo 1º.- Aprobación y ámbito de los presupuestos generales del Estado.

Se aprueban mediante la presente Ley los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026, integrados por:

- a) El presupuesto del Estado.
- b) Los presupuestos de los Organismos Autónomos.
- c) El presupuesto de la Seguridad Social, y
- d) Los presupuestos de las entidades públicas empresariales.

Artículo 2º.- Aprobación del Techo de Gastos presupuestarios del Estado.

Los gastos presupuestarios del Estado para el ejercicio 2026 se elevan a Un billón doscientos noventa y cuatro mil, doscientos ochenta y un millones, novecientos noventa y cuatro mil seiscientos treinta y seis (**1.294.281.994.636.-**) Francos CFA, repartidos como sigue:

- Los Gastos corrientes se cifran en 949.900 millones de Francos CFA.
- La Inversión pública para 2026 asciende a 344.382 millones de Francos CFA.



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

Artículo 3º.- Aprobación del estado de Ingresos presupuestarios.

Los ingresos presupuestarios del Estado se cifran en Un billón doscientos noventa y cuatro mil, doscientos ochenta y un millones, quinientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y seis (1.294.281.539.746.-) Francos CFA, y se distribuyen como sigue:

Cuadro 3. Evaluación de los Ingresos presupuestarios (En millones de Francos CFA)

Concepto	2024 Ejecución	2025 Ley	2026 Previsiones
TOTAL INGRESOS	1.386.591	1.405.969	1.294.282
INGRESOS NO PETROLEROS	262.981	273.864	295.445
Ingresos Tributarios	188.331	173.427	181.827
Ingresos no Tributarios	67.652	99.937	113.118
Ingresos a Regularizar	6.998	500	500
INGRESOS PETROLEROS	1.123.610	1.132.105	998.837
Ingresos Tributarios	330.149	434.166	376.166
Ingresos no Tributarios	793.461	697.939	622.670

Artículo 4º.- Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales que afectan a los tributos del Estado se estiman en 480.446 millones de Francos CFA.

Artículo 5º.- Afectación de Ingresos

Se asignan ingresos a los distintos programas para la financiación de determinados gastos, como sigue, en millones de Francos CFA:

INGRESO		NATURALEZA DEL GASTO	
Cotizaciones sociales	13.620	Cotización INSESO	13.620
Impuestos	500	Pensiones No Contributivas	500
Tasas de Peajes	3.000	Mantenimiento de Carreteras	4.800
Impuestos	1.800		
TCI y Otras tasas comunitarias	3.000	Contribuciones (CEMAC, CEEAC, OHADA,...)	10.000
Impuestos	7.000		
Impuestos sobre Alcohol y Tabaco	2.500	Programas de Salud Pública	3.000
Impuestos	500		
Derechos del Aeropuerto	600	Subvención de Equilibrio ASECNA	1.200
Impuestos	600		
RECURSOS	33.120	AFECTACIONES	33.120



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

Artículo 6º.- Creación de la Comisión de Supervisión Presupuestaria de Alto Nivel

Se crea la Comisión de Supervisión Presupuestaria de Alto Nivel en el seno del Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico, como órgano técnico especializado para supervisar la implementación del marco fiscal automático establecido en estos presupuestos, incluyendo las reglas de activación de gastos condicionales y los ajustes preventivos ante variaciones del precio del petróleo, así como el monitoreo del equilibrio presupuestario 2026 y las condiciones macroeconómicas que puedan afectarlo.

El Ministerio de Hacienda presentará trimensualmente a la Presidencia del Gobierno informes integrales de situación fiscal que incluyan ejecución presupuestaria, evolución macroeconómica y recomendaciones técnicas, acompañados de documentación completa. Dicha documentación será evaluada y las recomendaciones elevadas al Presidente de la República para su aprobación final.

CAPITULO II: NORMAS ESPECIFICAS EN LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

Artículo 7º.- Presupuesto Balanceado con Flexibilidad Fiscal Condicional

Se establece un presupuesto con equilibrio fiscal garantizado complementado por un marco de gastos condicionales de hasta 80.000 millones FCFA exclusivamente para inversión productiva en sectores petrolero y de diversificación económica, activables mediante mejores ingresos ejecutados que superen proyecciones por seis semanas consecutivas, o mediante créditos sostenibles confirmados para oportunidades críticas de inversión productiva.

La activación de los gastos condicionados requiere evaluación técnica favorable del Ministerio de Hacienda, como presidente de la Comisión de Supervisión Presupuestaria, evaluación de la Presidencia de Gobierno quien elevará al Presidente de la República las recomendaciones para su aprobación final. La Comisión determinará el monto específico a ejecutar según condiciones técnicas y macroeconómicas.

Cualquier déficit resultante solo se produciría cuando existan oportunidades de inversión productiva que justifiquen activar gastos condicionales en ausencia de mejores ingresos. En tal caso, el déficit se generaría únicamente por la utilización de créditos sostenibles, manteniéndose dentro del límite del 1% del PIB y preservando el carácter de endeudamiento solo para gastos del sector productivo.



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

Artículo 8º.-

Los empréstitos y acuerdos se movilizarán conforme a la estrategia de la deuda pública, en el marco del Programa de Referencia con el FMI (PSP). Quedando el Gobierno autorizado a realizar los ajustes necesarios, respetando los límites de los coeficientes de deuda establecidos en dicha estrategia.

Artículo 9º.-

Los convenios y operaciones crediticias con Organismos e Instituciones Financieras para la financiación de obligaciones presupuestarias que se produzcan, cuando no existe otro medio de financiamiento del monto determinado en el programa que se trate, serán firmados por el Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico en nombre del Estado, previa aprobación del Ordenador Nacional de Pagos.

Los créditos que se obtengan por este concepto se aplicarán a la línea de financiamiento del presupuesto de ingresos y quedarán afectados tácitamente a las obligaciones que originaron su concesión en el concepto genérico.

Artículo 10º.-

Los diferentes Departamentos Ministeriales remitirán mensualmente al Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico los justificantes de las liquidaciones practicadas por Tasas y Exacciones Parafiscales, para la formación del cuadro de transacciones financieras experimentadas en los períodos respectivos.

Artículo 11º.-

El Ministro de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico llevará a cabo un control total, continuo y permanente sobre todas las decisiones de gasto, e informará trimestralmente en Consejo de Ministros y semestralmente a las Comisiones Parlamentarias de Economía, Hacienda, Comercio y Planificación de la Cámara de los Diputados y del Senado la evolución cronológica de las transacciones económicas y financieras dentro del marco global de los criterios de ejecución presupuestaria.

Artículo 12º.-

Para una mayor estabilidad y consolidación financiera la depuración de los atrasos de pagos internos y externos se ejecutará conforme a lo establecido en el Programa del PSP acordado con el FMI.



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

TÍTULO II DE LAS MEDIDAS TRIBUTARIAS

CAPÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS ADUANEROS

Artículo 13°.-

Con el fin de luchar contra la carestía de vida y aliviar el impacto de la carga fiscal en la cesta de compra de los hogares en la República de Guinea Ecuatorial, se reduce a un tipo del 5% el gravamen en concepto de derechos aduaneros de los bienes y productos de primera necesidad, así como la exención o reducción en concepto del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la importación conforme al siguiente cuadro:

Nº	Productos	Tarifa de Aduanas	IVA
1	Pescado	5%	0%
2	Arroz	5%	0%
3	Harina de trigo y maíz	5%	0%
4	Levadura	5%	0%
5	Pienso	5%	0%
6	Sardina en conserva	5%	0%
7	Azúcar y otros edulcorantes	5%	0%
8	Leche y crema de leche concentradas, o con azúcares y otros edulcorantes	5%	0%
9	Carne	5%	0%
10	Patatas congeladas	5%	0%
11	Sal fina alimenticia	5%	0%
12	Tomate natural	5%	0%
13	Tomate lata	5%	0%
14	Huevos	5%	0%
15	Pasta alimenticia	5%	0%
16	Legumbres	5%	0%
17	Aceite vegetal	5%	0%
18	Aceite de palma refinado	5%	0%
19	Detergentes	5%	0%
20	Jabón de lavar	5%	0%
21	Alimento infantil	5%	0%
22	Pañales y toallitas infantiles	5%	0%
23	Pañales para adultos	5%	0%
24	Productos de higiene intima femenina	5%	0%
25	Lejía	5%	0%
26	Machetes	5%	0%
27	Cerrillas	5%	0%
28	Lámpara de petróleo	5%	0%
29	Limas	5%	0%
30	Chapas de Zinc	5%	0%
31	Azadas	5%	0%
32	Clavos	5%	0%



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

Nº	Productos	Tarifa de Aduanas	IVA
1	Galletas y Cereales	5%	5%
2	Hortalizas y Frutas	5%	5%
3	Embutidos, Lácteos y Quesos	5%	5%
4	Cacao en polvo	5%	5%
5	Cemento ordinario y Cola	5%	5%
6	Motosierra	5%	5%
7	Pesticidas de uso agrícola	5%	5%
8	Fertilizantes de uso agrícola	5%	5%
9	Agua mineral	5%	5%
10	Colchones	5%	5%
11	Hierro de hormigón	5%	5%
12	Material de pesca artesanal	5%	5%



REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL

PRESIDENCIA

CAPÍTULO II: DE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 14º.- Patente Tributario Único.

“Las obligaciones tributarias para el Régimen Especial de Actividades Menores, establecidas en los artículos 94 de la Ley Núm. 1/2024, de fecha 19 de noviembre, General Tributaria en la República de Guinea Ecuatorial y de la Ley de Tasas Fiscales y Precios Públicos en la República de Guinea Ecuatorial, quedan fijadas conforme a la actualización del cuadro de la Orden de la Presidencia del Gobierno Núm. 1/2025, de fecha 24 de abril, por la que se establece el Patente Tributario Único Anual para el Régimen Especial de Actividades Menores en la República de Guinea Ecuatorial, en sus categorías A, B, C y D”.